

Nr. 127 Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Medicus im Reichsinnenministerium. 8. August 1939

R 43 II/1365, Bl. 59–65 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[Verhältnis Oberpräsident – Gauleiter, Aufteilung der Rheinprovinz]

I.

Nachdem nach Mitteilung des Preußischen Ministerpräsidenten frühere Wünsche bezüglich „Aufgliederung der Rheinprovinz“ vom Führer abgelehnt worden waren², ist nunmehr durch den Stellvertreter des Führers eine anderweitige Willensmeinung des Führers mitgeteilt worden³.

II.

Nach der vorgenannten Mitteilung des Stellvertreters des Führers sind vom Führer *zweierlei* Weisungen ergangen:

– 1.

Neuregelung des Verhältnisses zwischen Oberpräsident und Gauleiter,

– 2.

Neugliederung der Rheinprovinz.

III.

Der in Angriff zu nehmende Fragenkomplex wird über die beiden vorgenannten Punkte hinaus um einen wichtigen Punkt erweitert, indem gelegentlich der Beratungen über den Entwurf einer „Deutschen Kreisordnung“ der Vertreter des Braunen Hauses erklärte, daß erst dann an die Frage des Verhältnisses Kreisleiter – Landrat und damit überhaupt an die Inangriffnahme der Kreisordnung herangetreten werden könne, wenn über die parallellaufende Frage der Neuregelung des Verhältnisses Gauleiter – Oberpräsident Klarheit bestehe⁴.

IV.

Bestünden nicht in der Rheinprovinz die Überschneidungen zwischen parteilicher und staatlicher Gliederung, so wäre das Problem Gauleiter – Oberpräsident wegen der grundsätzlichen Personalunion überhaupt nicht akut. Es wird angenommen, daß an dieser Personalunion in der Reichsmittelinstanz nicht gerüttelt werden soll, daß vielmehr das Verhältnis Gauleiter – Oberpräsident lediglich für die Übergangszeit, d. h. bis zur Aufteilung der Rheinprovinz einer Neuregelung zugeführt werden

¹ Ungez., von Mögt. Medicus am 8. 8. 1939 an MD Kritzingen und MD Gramsch/PrStM übersandt, bestimmt als Besprechungsunterlage (u. Anm. 8); R 43 II/1365, Bl. 58.

² Mitteilung Görings nicht nachgewiesen.

³ Dok. Nr. 81.

⁴ So MD Sommer/StdF in der Besprechung vom 28. 6. 1939: Dok. Nr. 102.

soll. Es fragt sich freilich, ob die Mißstände, die sich aus den erwähnten gebietlichen Überschneidungen ergeben, nicht schneller durch die Aufteilung der Rheinprovinz beseitigt werden können; mit anderen Worten: Wenn in absehbarer Zeit die *räumliche Neugliederung* der Rheinprovinz durchgeführt wird, dann dürfte die Notwendigkeit für die überaus schwierige *organisatorische Neuordnung* entfallen. Also

Fragen:

– 1.

Soll das Neugliederungsproblem der Rheinprovinz nunmehr positiv in Angriff genommen werden? oder ist es noch angängig, die Bedenken, die gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt gegen eine Neugliederung im Westen sprechen, an den Führer heranzubringen? Vgl. hierzu die Ausführungen nachstehend zu V.

– 2.

Soll unabhängig von der Gliederungsfrage (die im Falle ihrer Verwirklichung die organisatorischen Fragen gegenstandslos machen würde) die Frage der Neuordnung des Verhältnisses des Oberpräsidenten der Rheinprovinz zu seinen Gauleitern einer grundlegenden Neuordnung zugeführt werden? Vgl. hierzu die Ausführungen nachstehend zu VI.

– 3.

Das Verhältnis Kreisleiter – Landrat wird unabhängig von den vorstehenden Fragen 1 und 2 in Angriff genommen werden müssen; im Falle der Bejahung der vorstehenden Frage zu 2 werden Parallelen für das Verhältnis Gauleiter – Oberpräsident einerseits, Kreisleiter – Landrat andererseits gezogen werden müssen (trotz unvermeidlicher Abweichungen). Vgl. hierzu die Ausführungen nachstehend zu VII.

V.

Die Bedenken, die gegen die Aufteilung der Rheinprovinz sprechen, sind in der Anlage⁵ zusammengefaßt. Es sind im wesentlichen folgende

– a)

sinnvolle Neugliederung ohne Einbeziehung benachbarten Gebiets nicht möglich,

– b)

Wehrkreisbefehlshaber VI⁶ bekommt vier statt bisher zwei zivile Gegenspieler,

– c)

Aufgliederung der Rheinprovinz in eine Mehrzahl von Provinzen (Reichsgauen) macht die Regierungspräsidenten entbehrlich, also infolge völlig neuen Verwaltungsaufbaues ein gewisser Vorgriff auf die Reichsreform,

– d)

im Spannungszustand grundlegende gebietliche und organisatorische Änderungsmaßnahmen bedenklich,

– e)

kräfteverzehrende Maßnahmen als Ersatz für den im bestehenden Kommunalverband gewährleisteten Lastenausgleich,

– f)

Schaffung von lebensunfähigen Gebilden, die nur durch künstliche Maßnahmen erhalten werden,

– g)

Zerreißung naturgegebener Zusammenhänge im wichtigsten deutschen Industriegebiet,

⁵ Der Abschrift für die Rkei nicht beigelegt.

⁶ Wehrkreis VI: Münster i. Westf. Zum räuml. Umfang s. die Wehrbezirkseinteilung vom 5. 8. 1937 (RGBl. I S. 1057), nach Kriegsbeginn neugefaßt durch VO vom 15. 9. 1939 (RGBl. I S. 1777).

– h)

Entblößung wichtigster Grenzorte von Verwaltungsbehörden – Regierung[en] Trier und Aachen würden verschwinden; sollten diese Städte durch Hinverlegung von Provinzialverwaltungen entschädigt werden, so hätten wir einen gerade im Grenzgebiet unbefriedigenden Zustand der Trennung von Staatsverwaltung und Selbstverwaltung, Mehrverbrauch an Menschen und Material durch Aufspaltung einheitlicher Verwaltungsarbeit auf vier Verwaltungsräume, der Verwaltungsaufbau im Reichsgebiet wird immer unübersichtlicher: Schaffung einer neuen Gattung Reichsmittelinstanz in Gestalt von vier Oberpräsidenten, die zugleich Regierungspräsidenten sind, Schwierigkeit, die verschiedenen Sonderverwaltungen in die neu zu schaffenden Verwaltungsräume hineinzupressen.

VI.

Die vom Braunen Haus übermittelte Weisung des Führers⁷ lautet wie folgt:

„Für die Auswirkungen von Maßnahmen, die das politische Gebiet berühren, vor allem solcher, durch die die Stimmung der Bevölkerung beeinflußt wird, sind die Gauleiter durchwegs verantwortlich. Solche Maßnahmen dürfen daher von staatlicher Seite nur im Einvernehmen mit den beteiligten Gauleitern durchgeführt werden. Die zuständigen staatlichen Stellen haben daher vor Erteilung von Weisungen, Anordnungen usw., die auf dem erwähnten Gebiet liegen, die Zustimmung der beteiligten Gauleiter einzuholen. Wird über zu ergreifende Maßnahmen und zu erteilende Weisungen usw. keine Einigung erzielt, so ist die Entscheidung des Stellvertreters des Führers – als dem für die Menschenführung verantwortlichen Mitglied der Reichsregierung – anzurufen.“

Diese Regelung erscheint theoretisch durchaus möglich. Im Endergebnis bedeutet sie nämlich, daß Verwaltungsakte, „die das politische Gebiet berühren“, nicht stattfinden, wenn keine Einigung erzielt ist bzw. wenn der Stellvertreter des Führers nicht entschieden hat. Folgende Bedenken ergeben sich aber aus dieser Regelung:

– a)

Es gibt Fälle, in denen *gehandelt* werden muß, in denen es also nicht möglich ist, die Weisung des Braunen Hauses einzuholen. Was soll in solchen Fällen in Ermangelung einer Einigung geschehen?

– b)

Eine auch nur einigermaßen befriedigende Herausschälung solcher Maßnahmen, „die das politische Gebiet berühren“, ist nicht möglich. *Jede* Art von Maßnahmen kann hierunter fallen. Bei der Unabgrenzbarkeit des Begriffs ist es mißlich, seine Interpretation in das Ermessen der Verwaltungsinstanz zu legen. Handelt die Verwaltungsinstanz ohne das Einvernehmen des Gauleiters, so ist der Konfliktfall gegeben. Sucht die Verwaltungsinstanz aber jeweils Rückendeckung beim Gauleiter, so verliert die Verwaltung ihr Bestes, nämlich Verantwortungsfreudigkeit und Durchschlagsvermögen. Unmittelbar hiermit zusammen hängt die Teilung der Verantwortung, die der natürliche Ausfluß der Teilung der Befehlsgewalt ist.

– c)

Bei Meinungsverschiedenheit zwischen Gauleiter und Oberpräsident soll der Stellvertreter des Führers entscheiden, d. h. der Oberpräsident ist in diesen Fällen der Weisungsgewalt des Stellvertreters des Führers unterworfen: Auf der anderen Seite aber untersteht der Oberpräsident der Weisungsgewalt der Fachminister; mit a[nderen] W[orten]: der Exponent der Staatsführung in der Reichsmittelinstanz ist *doppelter Befehlsgewalt* unterworfen. Dies ist nicht möglich. Notwendige Folge einer derartigen Regelung muß sein, daß *eine* Zentralstelle mit absoluter Befehls- und

⁷ Nachstehendes Zitat übernommen aus Dok. Nr. 81.

Entscheidungsgewalt gegenüber den anderen Zentralstellen ausgestattet wird. Wird dies der Stellvertreter des Führers, so vereinigt er in seiner Hand die *Menschen* führung und die *Verwaltungs* führung; die bisherigen Reichsminister haben dann gegenüber dem dann allein maßgeblichen Reichsminister etwa die Stellung von Staatssekretären.

VII.

Für das Verhältnis Kreisleiter – Landrat gilt ein Teil des zu VI Gesagten. Die Verhältnisse liegen insofern noch schwieriger, als ein Dualismus in der *Mittelinstanz* wegen des verlängerten Instanzenzuges zur „ausgleichenden“ Zentrale sich verstärkt auswirkt. Würde aber – worauf allerdings die angeordnete organisatorische Neuregelung in der Rheinprovinz nicht abzielt – in der Mittelinstanz Personalunion zwischen Oberpräsidenten und Gauleiter eingeführt, so wäre in der *nächsthöheren* Instanz die Ausgleichsmöglichkeit gegeben. Die anderen vorgeschilderten Mängel, nämlich die Folgerungen aus einer Einschaltung des Kreisleiters in „Maßnahmen, die das politische Gebiet berühren“, sind die gleichen wie oben: Unabgrenzbarkeit der „politischen Maßnahmen“, Teilung der Befehlsgewalt, Teilung der Verantwortlichkeit, mangelnde Energie der Verwaltungsentscheidungen usw.⁸

⁸ Medicus brachte den Gesamtkomplex am 9. 8. 1939 gelegentlich einer Sitzung im RIM über andere Fragen zur Sprache. Kritzinger hielt fest, nicht nur der RIM habe die aus der Aufzeichnung ersichtlichen Bedenken gegen die beiden vom StdF insinuierten Entscheidungen Hitlers, nach Auskunft Gramsch' wolle Göring, der mit ihnen ebensowenig einverstanden sei, dazu nochmals vortragen; R 43 II/1365, Bl. 66. Der Vorgang wurde einstweilen z. d. A. verfügt und wegen des Krieges nicht wieder aufgegriffen.

Zitierhinweis

Nr. 127 Aufzeichnung des Ministerialdirigenten Medicus im Reichsinnenministerium. 8. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d127>